

PUTUSAN
Nomor 130/Pdt.G/2025/PA.Prob



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Probolinggo, 02 Juli 1973, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan penjahit, tempat kediaman Kota Probolinggo (rumah kontrakan milik Bapak Hambali), dengan domisili elektronik di alamat email: *mumuantty@gmail.com*, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Probolinggo, 11 Oktober 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kota Probolinggo (rumah milik bersama), dengan domisili elektronik di alamat email: *laksanabakti@gmail.com*, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Maret 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 130/Pdt.G/2025/PA.Prob tanggal 11 Maret 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 20 Maret 1995 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang dengan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 999/51/III/1995 tanggal 20 Maret 1995;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan perkawinan, Penggugat berstatus Perawan 20 tahun, sedangkan Tergugat berstatus Jejak umur 27 tahun;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal hidup rukun sebagaimana hubungan suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (*ba'da al dukhul*) dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah kontrakan dan terakhir di rumah milik bersama di wilayah Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, namun saat ini Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan bertempat tinggal di rumah kontrakan milik Bapak Hambali di wilayah Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
4. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana suami istri dengan baik (*ba'da al dukhul*) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 4.1. Sultan Alif M. F bin Laksana Bakti, Laki-laki, Tempat lahir Probolinggo, Lahir tanggal 13 April 1999, telah menikah;
 - 4.2. Bilqis Adzra El-Hazima binti Laksana Bakti, Perempuan, Tempat lahir Probolinggo, Lahir tanggal 24 Februari 2014, dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awal tahun 2008 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena sebagai berikut:

6.1. Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Murniati, Penggugat pernah memeriksa HP milik Tergugat dan mendapati Tergugat sering chattingan dan teleponan dengan WIL tersebut, dan Penggugat juga mendapati foto Tergugat dengan WIL tersebut;

6.2. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Penggugat berupa dipukul, dijotos, ditampar, dan di lempar helm;

6.3. Tergugat sering berbohong dalam berbagai hal kepada Penggugat;

6.4. Tergugat sering mempermalukan Penggugat di depan umum, dengan mengatakan Penggugat seorang pelacur;

6.5. Ketika terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering berkata kasar, merusak barang, dan KDRT di depan anak Penggugat dan Tergugat;

6.6. Tergugat sering menipu orang lain, sehingga banyak korban penipuan yang mendatangi Penggugat untuk meminta ganti rugi;

6.7. Tergugat malas bekerja;

6.8. Penggugat dan tergugat terakhir melakukan hubungan suami isteri pada pertengahan tahun 2020;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada tanggal 01 Februari 2025 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) bulan 10 (sepuluh) Hari, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah kontrakan milik Bapak Hambali di wilayah Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dan Tergugat saat ini berada rumah milik bersama di wilayah Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) bulan 10 (sepuluh) Hari telah berpisah rumah, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu

Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, pada tanggal 01 Februari 2025, telah dilakukan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa Hakim melakukan pemeriksaan identitas para pihak dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dilanjutkan melalui prosedur mediasi dengan menunjuk Imam Suliyono, S.Sos., M.M. mediator non-hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Probolinggo sebagai mediatornya. Berdasarkan laporan mediasi tanggal 21 Maret 2025 mediasi terkait perceraian tidak berhasil, akan tetapi Penggugat dan Tergugat terjadi kesepakatan damai sebagian di luar pokok perkara, yang isinya sebagai berikut;

- Pasal 1 : Penggugat sepakat untuk tidak menuntut nafkah bagi Penggugat maupun bagi anak;
- Pasal 2 : Hak asuh anak sepakat diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat diperkenankan untuk bertemu anak pada hari Sabtu dari pukul 12.00 sd 17.00 dan Minggu dari pukul 07.00 sd 12.00 WIB;
- Pasal 3 : Para Pihak sepakat tempat penjemputan anak di depan pintu gerbang rumah Penggugat;
- Pasal 4 : Kesepakatan ini berlaku apabila gugatan cerai Penggugat dikabulkan oleh hakim;
- Pasal 5 : Para Pihak sepakat untuk memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian sebagian ini dalam akta perdamaian;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menandatangani kesepakatan waktu dan agenda persidangan secara elektronik (*court calender*) dengan agenda pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, serta pembacaan putusan secara elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Bahwa pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan gugatan agar kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dengan Tergugat berupa hak asuh anak bernama Bilqis Adzra El-Hazima binti Laksana Bakti, perempuan, tempat lahir Probolinggo, lahir tanggal 24 Februari 2014 menjadi bagian dari posita gugatan dan agar dikuatkan dalam putusan perkara ini;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 11 April 2025 dalam sidang secara elektronik (*e-litigation*) yang diunggah Tergugat ke Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Jumat, 11 April 2025 Jam: 14:31 WIB pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar dalil gugatan penggugat Nomor 1, bahwa pernikahan ada di Lumajang;
 - 1.1 Untuk masalah rumah itu hibah bukan harta gono gini, sedangkan harta gono gini saya sudah dihabiskan Penggugat dan Tergugat tidak diberitahu uang hasil jual gono gini. Sedangkan sertifikat rumah ditahan oleh Penggugat. Saya berharap Hakim memintanya kembali karena ini permintaan dari kakak saya.
2. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat Nomor 2, bahwa malam pertama sudah tidak perawan lagi alasan ibu kandungnya sebelum menikah dengan Tergugat sudah pernah gonta ganti laki-laki datang ke rumahnya tiap malam minggu pulang di minggunya;
 - 1.2 Dan untuk uang pensiunan Saya minta ke Hakim karena untuk saya makan dan untuk kebutuhan sehari-hari. Penggugat berjanji akan memberikan ke Tergugat uang pensiun sebesar Rp 10.000.000 tetapi hanya 2 kali diberikan dan untuk selanjutnya tidak.
3. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat Nomor 3, bahwa Penggugat meninggalkan rumah Tergugat kurang lebih 3 bulan tanpa sepengetahuan Tergugat;
4. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat Nomor 4, bahwa Tergugat dikaruniai 2 anak laki-laki dan perempuan. Waktu punya anak pertama Tergugat kerja di Grand Bromo, di saat Tergugat kerja Penggugat sering keluar rumah bersama laki-laki lain pada malam hari dan setiap Tergugat telfon Penggugat selalu di luar rumah dan tanpa izin dari Tergugat;
5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat Nomor 5;
6. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat Nomor 6.1, bahwa itu dahulu tetapi hanya sekedar berremasan dan chatan. Terjadi sekitar 5 tahun lalu dan sekarang Tergugat sudah tidak berhubungan dengan orang tersebut, namun

setiap ada pertengkaran Penggugat selalu mengungkit masa lalu Tergugat dan Penggugat tetap tidak percaya ketidak Tergugat berusaha menjelaskan. Setiap ada pertengkaran Penggugat selalu memojokkan Tergugat padahal Penggugat lebih buruk dari Tergugat;

7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat Nomor 6.2, bahwa Tergugat tidak pernah memukul, menonjok, menampar, dan melempar helm bahkan sebaliknya Penggugat yang sering memukul Tergugat di area kepala sampai luka atau bocor dibagian kepala selama 3 kali pemukulan;

8. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat Nomor 6.3, bahwa Tergugat sudah menjelaskan yang sebenarnya tetapi Penggugat tidak percaya sama sekali;

9. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat Nomor 6.4, bahwa Penggugat sendiri yang mengatakan pelacur kepada Tergugat. Alasan Tergugat menikahi penggugat karena Tergugat tidak tahu siapa sebenarnya Penggugat. Tergugat tahu mengenai Penggugat dari ibu kandung Penggugat yang mengatakannya dan telah diusir dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaanya;

10. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat Nomor 6.5, bahwa Tergugat pernah banting barang disaat Tergugat pegang barang pada saat itu dan spontan Tergugat banting karena omongan Penggugat menyakitkan;

11. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat Nomor 6.6;

12. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat Nomor 6.7, bahwa saat ini Tergugat sudah pension. Dan selama Tergugat pension tetap berusaha mencari pekerjaan tetapi tanggapan Penggugat bahwa Tergugat sering keluar rumah tidak benar. Karena selama Tergugat masih bekerja hingga pensiun Tergugat tidak pernah diberi uang jajan hanya sebatas uang transportasi sebesar Rp250.000 per minggu jadi selama pension Tergugat mencari kesibukan diluar atau bantu orang walau dengan penghasilan yang tidak seberapa hanya cukup untuk membeli nasi karna selama ada Tergugat istri tidak pernah memasak;

13. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat Nomor 6.8, bahwa selama tahun 2020-2024 tidak pernah melakukan hubungan suami isteri tetapi sebelum tahun 2020 jarang berhubungan suami isteri terkadang sampai 2 bulan, bahkan sampai 3 bulan dan itu telah jarang melakukan;
14. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat Nomor 7, bahwa bukan rumah milik bersama itu rumah hibah;
15. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat Nomor 8, bahwa bukan Tergugat bukannya tidak mau tetapi Penggugat yang tidak mau didekati oleh Tergugat, selalu berpindah tempat dan ketika dipegang tangannya malah tangan Tergugat ditepis;
16. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat Nomor 9, bahwa karena keluarga Penggugat tidak ada yang mengingatkan Tergugat untuk berdamai memperbaiki rumah tangga, malah diam membisu sepertinya keluarga penggugat mendukung perpisahan;
17. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat Nomor 10, bahwa itu hanya maunya Penggugat saja dan Tergugat tidak mau berpisah karena kasihan kepada anak;
18. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat Nomor 11, bahwa semua biaya apapun dalam perkara ini ditanggung Penggugat sesuai dengan perjanjian Penggugat dan Tergugat, bahwa Tergugat tidak mau mengeluarkan biaya sepeserpun karna Tergugat tidak mau berpisah dan mempertahankan rumah tangga.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa pada Pengadilan Agama Probolinggo berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Menolak dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Jika Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 14 April 2025 dalam sidang secara elektronik (*e-litigation*) yang diunggah Penggugat pada hari Senin, 14 April 2025 Jam: 12:57 WIB yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Harta Gono Gini yang telah dihabiskan Penggugat terkait Point 1, Tidaklah Benar. Mobil an. Fadil bukan merupakan harta gono gini karena mobil tersebut didapatkan dari hasil kerja Anak Pertama Penggugat selama bekerja (Sebelum Sakit). Uang hasil Penjualan Mobil tersebut untuk memenuhi Kebutuhan hidup Penggugat dan Kedua Anaknya, ditambah saat itu Anak Pertama Penggugat Sakit Kelenjar Getah Bening dimana menghabiskan banyak dana. Dan juga karena Tergugat tidak Bekerja sehingga Penggugat menjual Mobil tersebut. Dan sisanya dibelikan sepeda untuk pihak Tergugat. Saat ini Anak Pertama membawa Sertifikat Rumah an. Laksana Bakti) hasil dari pemberian (hibah) dari Keluarga Tergugat, akan tetapi karena masih memiliki anak, Penggugat Meminta untuk Rumah tersebut di berikan kepada kedua anak Penggugat.
2. Bahwa dipoint 2 tidak ada kaitannya dengan Gugatan Penggugat, dan itu Fitnah. Lalu untuk Uang Pensiun diperuntukkan untuk Kelangsungan Hidup Anak dan Penggugat selama Tergugat tidak bekerja. Sampai saat ini tidak ada Persetujuan secara tertulis untuk memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- kepada tergugat dan sampai saat ini Tergugat meminta Nafkah kepada Penggugat untuk kehidupannya sebesar Rp 1.000.000,-, akan tetapi karena Penggugat masih memiliki anak dan menjadi tulang punggung untuk anak-anaknya, maka Penggugat tidak memberikannya.
3. Bahwa Point 3 tidaklah benar, Penggugat pada tanggal 12 Februari 2025 berpamitan untuk keluar rumah Bersama dengan anak-anaknya, dikarenakan Penggugat ditagih beberapa orang agar mengembalikan uang yang diterima Tergugat, Tergugat sering membuat Keonaran di Perumahan,

Tidak Memberikan Nafkah, Selingkuh dengan ASN Kabupaten Probolinggo sampai memiliki anak dan sering melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menjurus pada kekerasan baik Psikis maupun Fisik.

4. Bahwa Point 4 tidaklah benar dikarenakan tidak ada bukti-bukti yang Konkrit dan itu hanya Fitnahan dari Tergugat.

5. Bahwa dalam Point 6, Tergugat masih berhubungan sekitar Tahun 2022 dengan ASN Kabupaten Probolinggo an. Murniati, bahwa Tergugat sampai memiliki anak dengan Muniarti. Dan saat Anak Pertama dan Anak Kedua dijemput sekolah atau diajak keluar oleh Tergugat, Tergugat sering bertemu Murniati.

6. Bahwa dalam Point 7, tidaklah benar Tergugat tidak pernah memukul Penggugat. Bahwa Tergugat sering memukul, menonjok, menampar dan melempar barang-barang dirumah di depan Anak dan depan orang lain. Bahkan sebaliknya Penggugat berani memukul Tergugat sebagai bentuk Pembelaan Diri. Dan tidaklah Benar Penggugat memukul Tergugat diarea kepala sampai luka.

7. Bahwa dalam Point 9, tidaklah benar bahwa Penggugat tidak pernah mengatakan bahwa dirinya pelacur, akan tetapi sebaliknya Tergugat sering menyampaikan hal tersebut kepada Penggugat dan Oranglain. Dan Tidaklah benar ibu Kandung Penggugat diusir oleh Penggugat, yang terjadi bahwa Ibu Kandung Penggugat keluar sendiri dari Rumah karena Kondisi saat itu antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi Cekcok setiap hari.

8. Bahwa dalam Point 10, tidaklah benar karena Tergugat memang sering membanting Barang disekitarnya pada saat Tergugat Emosi dan Bertengkar dengan Penggugat dengan disaksikan kedua anak Penggugat dan Tergugat.

9. Bahwa dalam Point 12, tidaklah benar karena tergugat sering tidak ada di Rumah dan keluar Rumah tanpa ada pemasukan yang pasti dan ternyata Tergugat setelah Pensiun sering memancing hingga larut malam dan tanpa memikirkan Penggugat dan Anak-anaknya. Dan memang benar Tergugat diberi uang Rp 250.000,- setiap minggu, dikarenakan saat diberi

uang Rp 1.000.000,- belum sebulan sudah habis sehingga tergugat memberikan Rp 250.000,- setiap minggunya. Dan saat Tergugat memiliki uang lebih, tidak digunakan untuk keluarga, akan tetapi Selingkuhannya. Untuk masak, Penggugat masak setiap hari dikarenakan memiliki kedua anak yang harus makan setiap harinya.

10. Bahwa pada Point 13 memang benar terjadi, karena Tergugat sudah diingatkan jangan Selingkuh, akan tetapi Tergugat masih Selingkuh sampai memiliki anak sehingga Penggugat tidak Bersedia Melakukan Hubungan Suami Istri dengan Tergugat.

11. Bahwa pada Point 14 sudah benar, akan tetapi saat ini Tergugat masih memiliki anak yang harus dinafkahi sehingga dapatnya nanti Rumah Hibah tersebut digunakan untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat.

12. Bahwa pada Point 16 Tidaklah benar, bahwa Keluarga Besar tidak ingin ikut campur urusan keluarga Tergugat dan Penggugat.

13. Bahwa pada Point 17 tidaklah benar bahwa hanya kemauan Penggugat saja, namun juga Keinginan Kedua Anaknya untuk orangtuanya Berpisah, dikarenakan Tergugat selama Pensiun tidak menafkahi sama sekali Penggugat dan Anak-anaknya dan sering melakukan Kekerasan yang berujung pada KDRT Psikis maupun Fisik.

14. Pada Hari Minggu Tanggal 23 Maret 2025, Tergugat datang ke Besan yang ada di Paiton, bertemu dengan tetangga-tetangga disana lalu memfitnah Fadil selaku anak Tergugat dan menantunya disuruh Jemput (Pisah) karena tidak mau bekerja, sering bertengkar dan suaminya tidak pernah mengantarkan bekerja, dan mengatakan bahwa Fadil akan membunuh istrinya sehingga membuat Keluarga yang ada di Paiton menangis dan mau Menjemput Anaknya. Akan tetapi semua sudah dijelaskan oleh Penggugat bahwa semua tuduhan tersebut adalah Fitnah.

Maka berdasarkan segala apa yang Penggugat sanggah dari hasil jawaban dari Tergugat, Penggugat berharap Majelis Hakim dapatnya mengabulkan Permohonan Penggugat dan Jika hal ini berlanjut akan

menimbulkan masalah Berkelanjutan dan Kemudharatan. Demikian Jawaban atas gugatan Penggugat dan disampaikan Terimakasih

Primer

1. Menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 16 April 2025 dalam sidang secara elektronik (*e-litigation*) yang diunggah Penggugat pada hari Rabu, 16 April 2025 Jam: 11:12 WIB yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan dan Replik Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa tidak benar dalil Replik Penggugat Nomor 1, Bahwa mobil dari uang hasil jerih payah saya. Dan untuk rumah bukan Harta Gono Gini dan itu Hibah benar, dan sertifikat atas nama saya tapi bukan berarti Harta Gono Gini;
3. Bahwa tidak benar dalil Replik Penggugat Nomor 2 dan 3, Bahwa saya juga perlu hidup, jadi uang pensiunan saya minta apalagi itu hasil kerja saya, dan untuk uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) itu sudah perjanjian Penggugat akan memberikan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada Tergugat dengan cara dicicil Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tapi 2 (dua) kali pembayaran sudah berhenti, pada point 3 tidak benar saya sudah berhenti sudah 4 (empat) tahun dengan ASN tersebut dan tidak benar tuduhan sampai punya anak;

4. Bahwa tidak benar dalil Replik Penggugat Nomor 4; bahwa karena itu semua dari omongan ibu kandung Penggugat sendiri, bahkan ibu kandung Penggugat sendiri di usir entah dimana sekarang;
5. Bahwa tidak benar dalil Replik Penggugat Nomor 5; bahwa saya sudah tidak berhubungan dengan ASN tersebut sudah 4 (empat) tahun yang lalu;
6. Bahwa tidak benar dalil Replik Penggugat Nomor 6; bahwa malah Penggugat yang memukul saya di bagian kepala sampai buncur (keluar darah) itu dilakukan 2 (dua) kali sampai saya laporan ke Polsek;
7. Bahwa tidak benar dalil Replik Penggugat Nomor 7; bahwa malah Penggugat sendiri yang mengatakan ketika saya dan Penggugat bertengkar. Soalnya saya singgung ketika Penggugat masih bujang sudah gonta ganti Laki-laki lain dan ketika saya nikahi, Penggugat sudah tidak perawan lagi;
8. Bahwa benar dalil Replik Penggugat Nomor 8; bahwa itu saya lakukan Karena Penggugat selalu ngomong yang menyakitkan jadi, spontan saya apa yang saya pegang spontan saya banting;
9. Bahwa benar dalil Replik Penggugat Nomor 9; Bahwa karena saya keluar untuk mencari kesibukan kerumah teman, saya dirumah merasa tidak dihiraukan oleh Penggugat, setelah saya pensiun saya sering diajak mancing oleh teman saya itupun saya di bayarin. Untuk uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap minggu itu untuk ongkos Bus saja untuk yang lain-lain tidak cukup seperti jajan, ngopi atau keperluan lain-lain begitu;
10. Bahwa tidak benar dalil Replik Penggugat Nomor 10; Bahwa sudah saya katakan berkali-kali saya tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan (WIL) sudah 4 (empat) tahun yang lalu;
11. Bahwa tidak benar dalil Replik Penggugat Nomor 11; Bahwa itu rumah Hibah bukan Harta Gono Gini;
12. Bahwa tidak benar dalil Replik Penggugat Nomor 12; Bahwa keluarga besar Penggugat mendukung perceraian ini;

13. Bahwa tidak benar dalil Replik Penggugat Nomor 13; Bahwa kami berpisah karena kemauan Penggugat sendiri karena saya begitu soalnya dari pihak anak terutama laki-laki yang tidak mengenakan misal : ngasih uang pada saya di lempar ke wajah saya;

14. Bahwa tidak benar dalil Replik Penggugat Nomor 14; Bahwa saya ke Paiton berpamitan karena saya sudah tidak menjadi keluarga saya (besan saya). Dan tidak benar semua yang dikatakan Penggugat untuk point 14 terakhir itu adalah tidak benar, dan untuk perjanjian di Ruang Mediasi boleh bertemu dengan anak yang bernama Bilqis di hari Sabtu Jam 12.00 hingga pukul 17.000, untuk hari Minggu jam 06.00 hingga pukul jam 12.00 itupun di langgar oleh Penggugat, dan Penggugat melarang saya untuk bertemu dengan anak-anak saya;

15. Termohon menolak dalil lain dan selebihnya dalam Repliknya;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa pada Pengadilan Agama Probolinggo berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Menolak gugatan perceraian dan Replik dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban dan Duplik dari Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih berlangsung;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Mujiati Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 25 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor
Halaman 14 dari 45 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2025/PA.Prob

Pemerintah Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nezegele*n, sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 999/51/III/1995 Tanggal 20 Maret 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nezegele*n, sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda P2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas Nama Bilqis Adzra El Hazima Nomor 3574-LU-10032014-0017 tanggal 24 Pebruari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nezegele*n, sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda P3;
4. Fotokopi Formulir Pengaduan Nomor X700.1.2.4/LP-006/425.109/II/2025 tanggal 17 Pebruari 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nezegele*n, sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda P4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Asesmen Nomor 400.2/335/425.109/2025 tanggal 06 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nezegele*n, sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda P5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Asesmen Nomor 400.10.4.2/324/425.109/2025 tanggal 04 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nezegele*n, sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Laporan atas Nama Mujiati tanggal 01 September 2022 yang dibuat oleh Mujiati, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nezegele*n,

tidak dapat menunjukkan aslinya, bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda P7;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 2, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Raya GG. Priksan, 260A, RT.005, RW.002, Kelurahan Wiroborang, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Perumahan Arum, Kota Probolinggo dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:
 1. Sultan Alif M. F
 2. Bilqis Adzra El-Hazima;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat cekcok sebanyak 1 (satu) kali sekitar bulan November 2024 pada saat saksi berkunjung ke rumahnya;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat secara tiba-tiba tanpa sebab langsung marah kepada Penggugat;
 - Bahwa, pada saat pertengkaran terjadi Tergugat tiba-tiba melempar helm ke bagian wajah Penggugat hingga wajah Penggugat memar. Kemudian oleh Penggugat helm tersebut dilempar keluar rumah;
 - Bahwa, pertengkaran tersebut berlangsung sangat sengit, saksi sampai ketakutan, kejadiannya berlangsung sekitar kurang lebih setengah jam

dan pada saat itu saksi meleraikan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat mau mengancam memukul Penggugat;

- Bahwa, saksi mendengar perkataan kasar Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat seperti kata bangsat;
 - Bahwa, saksi mendengar penuturan dari Tergugat bahwa Tergugat sudah sekian tahun tidak berhubungan badan dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah ditagih hutang oleh Tergugat, padahal anak saksi punya hutang kepada Penggugat, bukan dengan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mendengar langsung jika Tergugat ingin bercerai dengan Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak saling berkunjung;
 - Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa, saksi maupun pihak keluarga tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
2. SAKSI 3, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Cokroaminoto, Gang Siam, No.75, RT.01, RW.07, Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai keponakan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Perumahan Arum Permai Probolinggo;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Sultan Alif M. F dan Bilqis Adzra El-Hazima;

- Bahwa, saksi mengetahui sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 10 (sepuluh) kali sejak tahun 2006;
- Bahwa akibat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pergi memancing ikan dan jika terjadi pertengkaran Tergugat sering membanting barang-barang yang ada seperti handphone;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, akan tetapi saksi melihat tiga kali bekas memar dan lebam di lengan dan kepala Penggugat seperti kena pukulan, setelah saksi tanya, Penggugat menuturkan bahwa ia dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi mendengar Tergugat sering berkata kasar dan jorok kepada Penggugat seperti jancok, taek dan senuk;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Tergugat sering mengancam Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di muka sidang;

Bahwa pada persidangan elektronik pada hari Kamis, 24 April 2025 dengan agenda kesimpulan sebagaimana jadwal dan agenda yang telah disepakati Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang diunggah Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Kamis, 24 April 2025 Jam: 09:53 WIB, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat, baik secara lisan maupun secara tertulis, kecuali yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya.
2. Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Replik Penggugat, Penggugat telah mengajukan beberapa alat bukti Perselingkuhan dan Assesment untuk mengetahui KDRT baik secara Fisik maupun Psikis yang dilakukan Konselor dari Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo terhadap Penggugat dan Anak Penggugat.
3. Bahwa keterangan saksi Penggugat sekaligus sangat mendukung semua dalil-dalil yang Penggugat paparkan pada Gugatan Penggugat, dan Replik Penggugat. Bahkan Keterangan saksi Penggugat sekaligus mematahkan dalil-dalil Tergugat terutama mengenai Tindakan Tergugat yang melakukan KDRT baik secara Psikis maupun Fisik dan juga kenyamanan di Rumah mengakibatkan Penggugat pergi Bersama dengan anak-anaknya dengan meninggalkan Tergugat, dilain sisi juga karena banyak orang-orang berdatangan untuk menagih uang yang sudah diberikan kepada Tergugat dan dikarenakan Tergugat melakukan Perselingkuhan dengan ASN Kabupaten Probolinggo. Yang terakhir pasca Tergugat Pensiun dari Pekerjaannya, Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan Anak-anak Penggugat sehingga mengharuskan untuk menjual Mobil untuk memenuhi kebutuhan hidup dan Berobat untuk anak yang pertama.
4. Bahwa pasca berjalannya Persidangan di Pengadilan Agama Kota Probolinggo, Tergugat melakukan ancaman terhadap Penggugat dan Ibu

Penggugat dengan mengatakan akan memukul kepala dari Penggugat dan Ibu Penggugat dan tidak takut jika harus masuk penjara.

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas sudah sangat tepat jika Penggugat mengajukan gugatan Perceraian.

Berdasarkan segala apa yang Penggugat simpulkan, dan memohon kehadiran Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini, agar berkenaan kiranya menjatuhkan putusan seadil-adilnya dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena jika hubungan Penggugat dan Tergugat tidak dikabulkan maka akan menimbulkan kemudharatan;

Bahwa pada persidangan elektronik pada hari Kamis, 24 April 2025 dengan agenda kesimpulan sebagaimana jadwal dan agenda yang telah disepakati Tergugat telah menyampaikan kesimpulan pada hari Kamis, 24 April 2025 melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) karena akun Tergugat pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) tidak dapat diakses, yang isi kesimpulannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya yang tertuang dalam jawaban dan duplik Tergugat;
2. Bahwa sesuai fakta persidangan, saya tidak ingin berpisah dengan Penggugat. alasan saya tidak ingin berpisah karena saya masih sayang kepada anak;
3. Saya memohon kepada bapak hakim yang terhormat untuk memintakkan surat sertifikat rumah, ijazah saya, dan lain sebagainya kepada Penggugat, karena rumah tersebut bukan hasil kita berdua, melainkan hibah dari kakak dan Almarhum Ayah yang semuanya di pegang Penggugat;
4. Bahwa Saya meminta hak saya atau milik saya berupa seperangkat a/at pancing sebanyak 4 set dengan total Rp. 6.500.000 yang telah dibuang oleh Penggugat. di mohon untuk dikembalikan kepasa saya;

5. Bahwa saya meminta bagian dari penjualan mobil dan tanah (10x20) untuk dibagi bersama serta uang pensiunan saya karena saya butuh hidup;

6. Bahwa semua diatas tersebut merupakan harta gono gini kecuali rumah dan alat pancing milik pribadi saya;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat memohon dengan hormat Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Probolinggo berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Menolak gugatan perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan jawaban, duplik, dan kesimpulan Tergugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Jika Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kompetensi Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang domisili, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dan memuat hari, tanggal dan tahun pembuatan, secara materiil memiliki hubungan langsung dengan perkara ini dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1868 KUHPerdata, dan Pasal 165 HIR, alat bukti tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Kota Probolinggo, sehingga harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Probolinggo berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam perkara perceraian adalah suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah menurut agama Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang kedudukannya sebagai pihak dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.2. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, secara materiil memiliki hubungan langsung dengan perkara ini dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti

tersebut secara formil dan materiil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 diterbitkan oleh pejabat yang berwenang maka alat bukti tersebut dikualifikasikan sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan Pasal 165 HIR, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya berkualitas sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*);

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Pemeriksaan Identitas

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa identitas pihak berperkara sebagaimana yang ada dalam surat gugatannya ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 8 Rv;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 130m HIR *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dilanjutkan melalui prosedur mediasi dengan menunjuk Mediator Non Hakim yang terdaftar pada Pengadilan Agama Probolinggo bernama Imam Suliyono, S.Sos., M.M. sebagai mediatornya agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali membina rumah tangganya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Upaya damai terkait perceraian tidak berhasil, namun terdapat kesepakatan perdamaian terkait hak asuh anak. Oleh karena itu, Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

Tentang Perceraian

Penegasan Dalil

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan sejak tahun 2008 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan karena Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Murniati. Penggugat pernah memeriksa HP milik Tergugat dan mendapati Tergugat sering *chatting*-an dan teleponan dengan WIL tersebut, dan Penggugat juga mendapati foto Tergugat dengan WIL tersebut. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Penggugat berupa dipukul, dijotos, ditampar, dan dilempar helm, Tergugat sering berbohong dalam berbagai hal kepada Penggugat. Tergugat sering mempermalukan Penggugat di depan umum, dengan mengatakan Penggugat seorang pelacur. Ketika terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering berkata kasar, merusak barang, dan KDRT di

depan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering menipu orang lain, sehingga banyak korban penipuan yang mendatangi Penggugat untuk meminta ganti rugi, Tergugat malas bekerja dan Penggugat dan Tergugat terakhir melakukan hubungan suami isteri pada pertengahan tahun 2020. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada 01 Februari 2025 hingga sekarang selama lebih kurang lebih 3 (tiga) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat bertempat tinggal di rumah kontrakan milik Bapak Hambali di wilayah Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dan Tergugat saat ini berada di rumah milik bersama di wilayah Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo. Sejak pisah rumah hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya mengakui secara murni dan bulat sebagian dan membantah selebihnya yang pada pokoknya telah dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa telah terjadi bantah membantah di antara Penggugat dan Tergugat yang selengkapny telah diuraikan dalam replik dan duplik masing-masing pada duduk perkara di atas;

Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

1.-----

Apakah benar sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga?;

2.-----

Apakah benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama Murniati, Tergugat sering berbohong dan memermalukan Penggugat di depan umum dengan mengatakan Penggugat seorang pelacur, Tergugat sering menipu orang lain, sehingga banyak korban penipuan yang mendatangi Penggugat untuk meminta ganti rugi?

3.-----

Apakah benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat sering keluar rumah bersama laki-laki lain pada malam hari?

4.-----

Apakah benar pada saat pertengkaran terjadi Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat berupa dipukul, dijotos, ditampar, dan di lempar helm, merusak barang, dan juga sering berkata kasar?;

5.-----

Apakah benar sejak Februari 2025 Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Selama berpisah rumah hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya?

Hukum Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) sebagaimana maksud Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara yang menyatakan siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan dan barang siapa membantah

wajib pula membuktikan, maka kepada Penggugat dibebankan pembuktian. Hal mana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Halaman 188 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam putusan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ يَدْعُواهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ".

Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan [secara tidak adil] mengklaim kekayaan dan nyawa orang [lain]. Tetapi, [tanggung jawab] pembuktian ada pada Penggugat, dan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 (b), sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tata cara pembuktiannya Penggugat memiliki kewajiban. **Pertama**, Penggugat harus membuktikan tentang peristiwa adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan menggunakan alat bukti berdasarkan ketentuan yang telah diatur secara khusus mengenai alat bukti yang menjadi *lex specialis* perkara perceraian. **Kedua**, Penggugat harus membuktikan juga bahwa rumah tangganya tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, oleh karenanya Penggugat harus menghadirkan keluarga atau orang dekat Penggugat ataupun Tergugat guna dimintai keterangan. **Ketiga**, Penggugat harus membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama

minimal 6 bulan kecuali telah terbukti terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Beban Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti dua orang saksi dari orang dekat Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pokok keterangannya sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara di atas;

Beban Bukti Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 163 HIR, semua hal ihwal terkait dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan;

Analisis Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat, maka Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai bahwa biaya pemeteraian diberlakukan atas suatu dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan dan dilakukan menurut tatacara yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak di akta yang asli. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka harus dinyatakan bahwa alat bukti P.3, P.4, P.5, P.6, secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti. Sedangkan alat bukti P.7 karena tidak dapat menunjukkan aslinya maka tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4, P.5, P.6 karena diterbitkan oleh pejabat yang berwenang maka alat bukti tersebut dikualifikasikan sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 diajukan Penggugat untuk membuktikan dalil bahwa anak bernama Bilqis Adzra El-Hazima binti Laksana Bakti, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Probolinggo 24 Februari 2014, adalah anak Penggugat dan Tergugat. Oleh karena alat bukti tersebut dikualifikasikan sebagai akta otentik dan secara materiil tidak dibantah oleh Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama Bilqis Adzra El-Hazima binti Laksana Bakti, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Probolinggo 24 Februari 2014, adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.5, P.6 meskipun dikualifikasikan sebagai akta otentik, namun secara materiil isi dari alat bukti tersebut digunakan Penggugat untuk membuktikan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan anaknya. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut baru sebatas laporan dan keterangan sepihak dari Penggugat yang disampaikan kepada pihak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tanpa adanya pembuktian lebih lanjut berupa pemeriksaan atau verifikasi atas kebenaran substansi laporan tersebut. Sedangkan alat bukti yang hanya berupa laporan

sepihak tidak cukup untuk membuktikan dalil terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Karena itu, alat bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan harus disertai atau diperkuat dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Penggugat, maka Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 295 HIR bahwa suatu kesaksian harus berdasarkan apa yang dilihat, dengar, dan alami secara langsung disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Penggugat yang bersesuaian antara satu dengan yang lain yang pengetahuannya berdasarkan apa yang dilihat, dengar, dan alami secara langsung adalah sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perumahan Arum Permai, Kota Probolinggo;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Sultan Alif M. F dan Bilqis Adzra El-Hazima;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran Tergugat mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pertama dari Penggugat melihat Tergugat melempar Penggugat dengan helm hingga memar/lebam, sedangkan saksi kedua melihat memar/lebam di tubuh Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda P.4, P.5, P.6 berupa laporan dan keterangan sepihak tentang adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, ternyata diperkuat dengan keterangan saksi dari Penggugat yang sering melihat langsung tubuh Penggugat memar/lebam, saksi secara bersesuaian menerangkan bahwa pada saat terlibat pertengkaran Tergugat mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, saksi juga melihat langsung Tergugat melempar wajah Penggugat dengan helm hingga memar. Oleh karena itu, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disertai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Tergugat kepada Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat bukti dari Penggugat, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama Murniati, Tergugat sering berbohong, Tergugat sering menipu orang lain sehingga banyak korban penipuan yang mendatangi Penggugat untuk meminta ganti rugi, karena dalil tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR harus dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat, bukti surat dan keterangan saksi dari Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Maret 1995 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang,

berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 999/51/III/1995 tanggal 20 Maret 1995;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di wilayah Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, hidup rukun sebagai suami isteri, telah berhubungan badan (*ba'da al dukhul*) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sultan Alif M. F bin Laksana Bakti, laki-laki, lahir di Probolinggo, tanggal 13 April 1999 (telah menikah), dan Bilqis Adzra El-Hazima binti Laksana Bakti, perempuan, lahir di Probolinggo, tanggal 24 Februari 2014, (saat ini berada dalam asuhan Penggugat);
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Pada saat pertengkaran terjadi, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hingga menyebabkan tubuh Penggugat memar/lebam dan Tergugat juga mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah sejak Februari 2025. Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Selama pisah rumah hingga sekarang keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Hakim memandang perlu menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati, dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Berdasarkan ketentuan tersebut suami berwajib menjaga keselamatan jiwa isteri dari ancaman bahaya fisik, baik dari luar maupun dari dirinya sendiri. Ini berarti suami tidak boleh melakukan kekerasan terhadap isteri, dan harus berupaya mencegah isteri dari segala bentuk ancaman fisik. Selain itu, suami berkewajiban menciptakan suasana rumah tangga yang aman, tenteram, dan penuh kasih sayang, serta menjaga perasaan isteri dari perlakuan kasar, penghinaan, ancaman, atau intimidasi yang bisa melukai batin dan harga dirinya;

Menimbang, bahwa dalam asas-asas hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan nasional, setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh perlindungan terhadap diri, martabat, kehormatan, serta keselamatan jiwanya. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: '*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman*

dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.'

Menimbang bahwa dalam hubungan rumah tangga, hak-hak asasi manusia tersebut tetap melekat pada isteri sebagai individu yang merdeka dan berhak atas perlindungan fisik, psikis, dan sosial dari segala bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan. Dengan demikian, kewajiban suami untuk melindungi isteri tidak hanya merupakan kewajiban moral dan hukum keluarga semata, tetapi juga merupakan bagian integral dari penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan spirit ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, suami sebagai kepala keluarga berkewajiban untuk melindungi istri dan anggota keluarga lainnya, memberikan rasa aman, menghormati harkat dan martabat istri, serta menjauhkan diri dari segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Kewajiban tersebut melekat secara moral dan hukum dalam hubungan suami istri, sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disertai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencapai tujuan luhurnya. Sehingga unsur ikatan batin berupa ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) di antara suami isteri telah hilang dan upaya membangun rumah tangga ideal sebagaimana yang diharapkan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, baik berupa kekerasan fisik yang menyakiti badan Penggugat maupun kekerasan psikis berupa kata-kata kasar yang menyakiti psikis Penggugat, sehingga

mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada Penggugat, maka menurut Hakim tindakan tersebut merupakan tindakan yang mengakibatkan terganggunya rasa aman, ketenteraman, dan keselamatan jiwa Penggugat yang harus segera dihentikan karena sudah melenceng dari prinsip-prinsip dasar perkawinan dan hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat tidak hanya gagal melaksanakan kewajibannya untuk melindungi Penggugat, melainkan justru melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa Penggugat. Perbuatan Tergugat tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap kewajiban hukum suami sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta bertentangan dengan asas-asas keadilan, kepatutan, dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh karena itu, fakta hukum tentang adanya pisah rumah di antara Penggugat dan Tergugat sejak Februari 2025 tanpa alasan yang dibenarkan menurut hukum, tidak ada komunikasi yang terjalin dengan baik layaknya suami isteri, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 (b) disebutkan bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersulit perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan apabila terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan kecuali terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan ketentuan tersebut yang dihubungkan

dengan fakta persidangan, maka meskipun Penggugat dan Tergugat baru berpisah rumah dua bulan lamanya namun telah terbukti telah terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun. Kemudian, ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 (b) juga menyatakan bahwa: *“dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersulit perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan apabila terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus dan telah*

berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan kecuali terjadi kekerasan dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal minimal 6 bulan lamanya kecuali telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga oleh Hakim dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. *Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, meskipun tidak terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran namun Hakim menilai telah terjadi disharmoni di antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata ditandai dengan adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga telah secara nyata terjadi dan berlangsung ketidakpedulian terhadap salah satu pihak, sehingga telah terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. *Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;*

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah rumah 2 bulan lamanya dan selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan;

Menimbang, bahwa Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah saling tidak mempedulikan dan tidak menghiraukan satu sama lain adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. *Para pihak telah pisah tempat tinggal minimal 6 bulan lamanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Februari 2025. Meskipun Penggugat dan Tergugat baru berpisah rumah dua bulan lamanya namun terbukti telah terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat. Oleh karena itu, ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 (b) yang menyatakan bahwa: *“dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersulit perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan apabila terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan kecuali terjadi kekerasan dalam rumah tangga”*, dinyatakan telah terpenuhi;

4. *Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;*

Menimbang, bahwa Hakim maupun mediator telah berupaya untuk mendamaikan para pihak sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun semua upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan dan ketakutan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin serta terancamnya keselamatan jiwa. Padahal sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang termaktub dalam Kitab *Al-Asybah Wannadzair* yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim dinyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Mencegah atau menghindarkan dari kemudloratan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang bahwa bertolak dari kaidah fiqhiyah tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudarat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudarat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Hakim menilai tindakan Tergugat seperti diuraikan di atas merupakan bentuk pelanggaran konstitusi Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Maka, demi menjaga keselamatan, martabat, dan masa depan Penggugat, serta demi menghindari kerugian psikologis yang

berkelanjutan, tindakan Tergugat tersebut harus segera dihentikan dengan memutuskan hubungan perkawinan melalui perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudarat yang ditanggung Penggugat dan Tergugat lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan. Oleh karena itu, keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis tatanan kehidupan masyarakat sangatlah ditentukan dari kualitas kehidupan rumah tangga dalam satu keluarga, jika rumah tangga dalam satu keluarga tersebut baik maka tatanan kehidupan masyarakat akan menjadi baik, teratur dan beradab, namun sebaliknya jika rumah tangga dalam satu keluarga tidak baik, di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana yang dialami oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, maka akan menciptakan tatanan masyarakat yang tidak baik, tidak teratur dan tidak beradab. Maka dari itu, mempersatukan keduanya dalam satu rumah tangga sangat mustahil karena justru akan menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan merusak tatanan keadaban sosial;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 (b), yakni antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disertai Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum Nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan Nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru meskipun dalam masa *iddah*;

Tentang Kesepakatan Perdamaian

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perundingan dalam mediasi terkait hak asuh anak. Hal mana para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi dengan dibantu mediator, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak asuh anak yang pada pokoknya para pihak sepakat anak bernama Bilqis Adzra El-Hazima binti Laksana Bakti, perempuan, tempat lahir Probolinggo, lahir tanggal 24 Februari 2014 berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, namun Tergugat diperkenankan untuk bertemu anak tersebut pada hari Sabtu dari pukul 12.00 sd 17.00 dan Minggu dari pukul 07.00 sd 12.00 WIB. Para Pihak sepakat tempat penjemputan anak di depan pintu gerbang rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari gugatannya sehingga perubahan gugatan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada*

ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.”

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraian dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan, sebagaimana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh At-Thabrani dalam Kitab Al-Mu’jam Al-Kabir Juz 17 Halaman 22 Hadis ke-30 dari Amru bin ‘Auf, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam putusan ini;

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، وَأَحَلَّ حَرَامًا، وَالصُّلْحُ جَائِزٌ
بَيْنَ النَّاسِ، إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

Artinya: “Orang Islam itu terikat pada syaratnya (perjanjian) kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal; begitu pula perdamaian adalah boleh dilakukan antar sesama manusia, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca kesepakatan perdamaian Penggugat dengan Tergugat ternyata kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan. Hal ini sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau berumur 12 tahun adalah ibunya. Hal mana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata terbukti bahwa anak yang dinyatakan dalam kesepakatan perdamaian belum berumur 12 tahun dan Penggugat bukanlah seorang pemabuk, penjudi, dan tidak melakukan perbuatan tercela yang merusak mental anak, dengannya

kesepakatan hak asuh anak tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Islam dan negara melarang keras memutus tali hubungan antara orang tua terhadap anak kandungnya tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum syara' dan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 14 ayat (2) huruf (a), (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Betapapun Penggugat dalam kesepakatan ditetapkan sebagai pemegang hak *hadlanah* hingga anak tersebut dewasa/mandiri, namun demi kemaslahatan anak, tidak dibenarkan Penggugat menghalang-halangi Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anaknya. Berdasarkan Petunjuk angka (4) Rumusan Hukum Kamar Agama pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam kesepakatan perdamaian, pemegang hak *hadlanah* (Penggugat) wajib memberi akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya pada hari Sabtu dari Pukul. 12.00 WIB sampai dengan Pukul 17.00 WIB dan Minggu dari Pukul 07.00 WIB sampai dengan Pukul 12.00 WIB dan tempat penjemputan anak di depan pintu gerbang rumah Penggugat. Namun demikian, akses untuk mencurahkan kasih sayang terhadap anak pada Hari Sabtu dan Minggu tersebut harus bersifat fleksibel dan tidak boleh mengganggu waktu pendidikan anak dan untuk melindungi kepentingan anak, Hakim juga perlu. mengatur dan mempertimbangkan tatacara penyerahan kembali anak kepada Penggugat setelah dibawa oleh Tergugat yakni penyerahannya juga dilakukan di depan pintu gerbang rumah tempat tinggal Penggugat. Apabila Penggugat melakukan perbuatan menghalangi akses Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, maka dapat dijadikan alasan hukum bagi Tergugat untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak ke pengadilan agama. Karena itu, kesepakatan agar Penggugat tidak menghalangi Tergugat mencurahkan

kasih sayang terhadap anaknya dengan memberikan akses kepada Tergugat, tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat", berdasarkan ketentuan tersebut maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak bernama Bilqis Adzra El-Hazima binti Laksana Bakti, perempuan, lahir di Probolinggo tanggal 24 Februari 2014, berada di bawah pengasuhan (*hadlanah*) Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk tidak menghalangi Tergugat mencurahkan kasih sayang kepada anaknya sebagaimana diktum angka 3 (tiga) pada hari Sabtu dari Pukul 12.00 WIB sampai Pukul 17.00 WIB dan hari Minggu dari Pukul 07.00 WIB sampai Pukul 12.00 WIB yang tata cara penjemputan dan penyerahan kembali anaknya dilakukan di depan pintu gerbang rumah tempat tinggal Penggugat dengan tetap memperhatikan waktu pendidikan anak;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan Hakim pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 Dzulqo'dah 1446 *Hijriyah*, oleh **Dr. H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 202/KMA/HK.05/10/2022 tentang Pemberian Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Siti Nurul Qomariyah, S.H., M.HES.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Panitera Pengganti

Hakim

Siti Nurul Qomariyah, S.H., M.HES. Dr. H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Panggilan Pertama : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 150.000,00

3. Penggandaan : Rp. 50.000,00

4. Panggilan : Rp. 28.000,00

5. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 298.000,00

(dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)